CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL Y SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES

Conste por el presente documento el Convenio de Cooperación Interinstitucional que celebran de una parte, el **REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL** con RUC N° 20295613620, con domicilio en Jr. Bolivia N° 109 Centro Cívico, Piso 30, distrito, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su Gerente General, señora [redacted], identificada con DNI N° [redacted], designada mediante Resolución Jefatural N°000089-2021/JNAC/RENIEC de fecha 05 de mayo de 2021, y ratificada mediante Resolución Jefatural N° 000065-2022/JNAC/RENIEC de fecha 31 de marzo del 2022, con delegación de facultades para celebrar y suscribir todo tipo de convenios de cooperación y de servicios mediante Resolución Jefatural N° 94-2016/JNAC/RENIEC; en adelante "**EL RENIEC"**; y, de la otra parte la **SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES**, con RUC N° 20551239692, con domicilio en la Av. España N° 734, distrito de Breña, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Gerente General, señor [redacted], identificado con DNI N° [redacted], designado mediante Resolución de Superintendencia N° 000304-2022-MIGRACIONES de fecha 23 de diciembre de 2022, con delegación de facultades para suscribir convenios de cooperación mediante Resolución de Superintendencia N° 000024-2023-MIGRACIONES de fecha 05 de enero de 2023, en adelante **MIGRACIONES**; en los términos y condiciones siguientes:

Toda referencia entre el **RENIEC y MIGRACIONES** se entenderá en adelante como **LAS PARTES**.

CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES

EL RENIEC es un Organismo Autónomo creado por mandato de la Constitución Política de 1993, regulado por la Ley N° 26497 y el Decreto Supremo N° 015-98-PCM, como Registro Público encargado, entre otras funciones, de organizar y mantener el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales.

MIGRACIONES, es un Organismo Técnico Especializado adscrito al Ministerio del Interior, con personería de derecho público interno, con autonomía administrativa, y económica en el ejercicio de sus atribuciones. Tiene competencia en materia de política migratoria interna y participa en la política de seguridad interna y fronteriza del País. Coordina el control migratorio con las diversas Entidades del Estado que tengan presencia en los Puestos de Control Migratorio o Fronterizo del país para su adecuado funcionamiento. Tiene competencia de alcance nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA: DE LOS ANTECEDENTES

Con fecha 02 de diciembre de 2019, **EL RENIEC** y **MIGRACIONES** suscribieron un Convenio de Cooperación Interinstitucional, en adelante EL CONVENIO, cuyo objeto fue la determinación de los alcances del suministro gratuito de los servicios de información y apoyo recíproco entre ambas entidades, a fin de que cuenten con mecanismos de comprobación de datos relativos a la identidad de las personas, así como implementar acciones conjuntas que permitan desarrollar acciones tecnológicas para el intercambio de información y la búsqueda de sinergias; teniendo como plazo de vigencia desde el 01

de marzo de 2018 al 29 de febrero de 2020.

Dicho convenio, considerando las prestaciones de ambas PARTES fue renovado sucesivamente mediante cuatro adendas, siendo el último plazo de vigencia al 31 de enero de 2023.

CLÁUSULA TERCERA: DEL OBJETIVO

La suscripción del presente Convenio tiene por objetivo la determinación del apoyo reciproco y alcances para el suministro gratuito de los servicios de información entre **LAS PARTES**, a fin de que cuenten con mecanismos de comprobación de los datos relativos a la identificación de las personas; así como implementar de manera conjunta el desarrollo de acciones tecnológicas, para el intercambio de información y la búsqueda de sinergias.

CLÁUSULA CUARTA: DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES

En aplicación al criterio de colaboración interinstitucional regulado por la L ey N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y su TUO aprobado mediante el Decreto Supremo 004-2019-JUS, las partes brindarán gratuitamente los servicios y la información identificatoria que posean y/o administren, a través de cualquier medio, sin más limitación que la establecida por la Constitución Política del Perú o la Ley, y siempre y cuando esta sea empleada única y exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo a los siguientes compromisos.

LAS PARTES se comprometen a dar estricto cumplimiento a las condiciones expuestas en el presente Convenio, de verificarse su incumplimiento a través de las acciones de fiscalización que realizarán de manera coordinada y selectiva, será causal de resolución.

4.1 COMPROMISOS DE EL RENIEC

EL RENIEC brindará a **MIGRACIONES** los siguientes servicios que incluirá mayores y menores de edad:

4.1.1 SERVICIO DE CONSULTAS EN LÍNEA, VÍA INTERNET

Este servicio permite que a partir del número de inscripción en el RUIPN (número de DNI), así como del nombre completo de una persona, se suministre información de carácter público del titular que aparece inscrito en el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales - RUIPN, a través de una interconexión vía internet utilizando tecnología web.

Para tal efecto, **MIGRACIONES** designará las personas que harán uso del servicio, quienes deberán ser de nacionalidad peruana, con inscripción vigente en el RUIPN y no tener ninguna restricción, deberán ser trabajadores o servidores con vínculo laboral o contractual vigente con **MIGRACIONES**, a quienes se les denominará ***usuarios finales.***

EL RENIEC identificará a estos usuarios finales a través de los mecanismos para ello establecidos.

MIGRACIONES deberá remitir de manera semestral a **EL RENIEC**, la relación

[redacted]

de ***usuarios finales*** avalado por el área de recursos humanos y/o Logística o los que hagan sus veces de **MIGRACIONES**, a efectos de validar esta información con los ***usuarios finales*** registrados.

El servicio suministrado permitirá comprobar la información que corresponde al Nivel N° 3, el cual será asignado de acuerdo a lo establecido en el Resolución Jefatural N° 258-2001-JEF/RENIEC de fecha 20 de julio de 2001, modificada mediante Resolución Jefatural N° 889-2007-JNAC/RENIEC de fecha 29 de octubre de 2007.

4.1.2 COTEJO MASIVO DE DATOS

Este servicio consiste en la comparación masiva de los registros proporcionados por la entidad solicitante con la información almacenada en el RUIPN de mayores y menores de edad, con el fin de verificar los datos de las personas enviadas. Para ello MIGRACIONES deberá enviar los siguientes datos de las personas a verificar: DNI, Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombres; opcionalmente también podrán enviar: una Id de la organización, Fecha de Nacimiento y Género.

MIGRACIONES mediante el Coordinador Interinstitucional, enviará la información requerida a la Oficina de Tecnologías de la Información del RENIEC, sito en Av. Nicolás de Piérola 545 (costado del ex hotel Crillón), Cercado de Lima, distrito, provincia y departamento de Lima, en medios ópticos, línea dedicada o vía correo electrónico (para archivos menores o iguales a 2MB de tamaño máximo) en formato Visual FoxPro (dbf), Microsoft Excel o TXT; en el siguiente formato:

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONGITUD
DOC-IDE	Documento Nacional de Identidad - DNI	carácter	8
APE-PAT	Apellido Paterno	carácter	40
APE-MAT	Apellido Materno	carácter	40
NOMBRES	Nombres	carácter	60
ID-ORG	Id. De Organización	Carácter	12
FECH-NACIM	Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	Carácter	10
SEXO	Género	carácter	1

Nota 1: El DNI debe tener 8 posiciones, el Apellido Paterno, el Apellido Materno y los Nombres, deben ser anotados con letras mayúsculas y sin tildes.

Nota 2: El Id de organización es un identificador único por registro o número correlativo.

Posteriormente el Coordinador Interinstitucional de **MIGRACIONES** designará a la persona que, se acercará a la Oficina de Tecnologías de la Información del RENIEC a fin de recabar la información cotejada o **EL RENIEC** la enviará vía correo electrónico a la dirección proporcionada por el Coordinador Interinstitucional respectivo.

El procedimiento de envío y devolución de información se realizará mediante correo electrónico certificado (con firma digital), a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la NTP-ISO/IEC 17799 2007 (Norma Técnico Peruana).

4.1.3 SERVICIO DE WEB SERVICE BIOMÉTRICO DACTILAR

Este servicio permite que a partir del número de inscripción en el RUIPN (número de DNI) y de las imágenes de las impresiones dactilares de una persona, se suministre información de coincidencia a través de la comparación de las imágenes de las impresiones dactilares enviadas contra las que están almacenadas en la Base de Datos Biométrica del Registro Único de Identificación de las Personas Naturales - RUIPN, a través de una interconexión vía internet, utilizando tecnología web services.

Dicho servicio requiere que **MIGRACIONES** cuente con los equipos de captura de huellas dactilares, de acuerdo a las especificaciones técnicas proporcionadas por **EL RENIEC**.

Para tal efecto, **MIGRACIONES** designará las personas que harán uso del servicio, quienes deberán ser de nacionalidad peruana, con inscripción vigente en el RUIPN y no tener ninguna restricción, deberán ser trabajadores o servidores con vínculo laboral o contractual vigente con **MIGRACIONES** a quienes se les denominará ***usuarios finales***.

EL RENIEC identificará a estos usuarios finales a través de los mecanismos para ello establecidos.

MIGRACIONES deberá remitir de manera semestral a **EL RENIEC**, la relación de ***usuarios finales*** avalado por el área de recursos humanos y/o Logística de **EL USUARIO**, a efectos de validar esta información con los ***usuarios finales*** registrados.

4.1.4 CONSULTAS EN LÍNEA VÍA LÍNEA DEDICADA

Este servicio permite que a partir del número de inscripción en el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales RUIPN (número de DNI), se suministre información de carácter público del titular que aparece inscrito en el RUIPN.

Para tal efecto, **MIGRACIONES** designará las personas que harán uso del servicio, quienes deberán ser de nacionalidad peruana, con inscripción vigente en el RUIPN y no tener ninguna restricción, deberán ser trabajadores o servidores con vínculo laboral o contractual vigente con **MIGRACIONES** a quienes se les denominará ***usuarios finales.***

Asimismo, el usuario final, persona que hace uso del servicio, se identificará mediante los mecanismos que establezca EL RENIEC.

El servicio suministrado permitirá comprobar la información que corresponde al Nivel N° 3, el cual ha sido asignado de acuerdo a lo establecido en el Resolución Jefatural N° 258-2001-JEF/RENIEC de fecha 20 de julio de 2001, modificada mediante Resolución Jefatural N° 889-2007-JNAC/RENIEC de fecha 29 de octubre de 2007.

Los datos que brindará el servicio, serán determinados en la etapa de implementación, posterior a la suscripción del convenio y en el marco de los datos señalados en las Resoluciones Jefaturales señaladas en el párrafo precedente.

La información será proporcionada a través de un enlace punto a punto (Línea Dedicada), utilizando tecnología de Gestor de Colas - MQ.

Este servicio requiere por parte de la entidad interesada:

- Contar con un servicio de línea dedicada entre el data center RENIEC y su data center definido.
- Hacer uso de tecnologías de Gestión de Colas a fin de conectar al servicio MQ que proporciona el **RENIEC**.

MIGRACIONES deberá remitir de manera semestral a **EL RENIEC**, la relación de ***usuarios finales*** avalado por el área de recursos humanos y/o Logística de **EL USUARIO**, a efectos de validar esta información con los ***usuarios finales*** registrados.

4.1.5 INFORMACION DE HIJOS DE PERUANOS NACIDOS EN EL EXTERIOR

EL **RENIEC** brindará a **MIGRACIONES** el listado de hijos de peruanos nacidos en el extranjero mayores de edad que, a partir del 18 de marzo del 2018 hayan inscrito su nacimiento ante **EL RENIEC**, a fin de depurar el registro de extranjeros de **MIGRACIONES** y cancelar el carnet de extranjería que se les haya generado.

La periodicidad y el medio por el cual será enviada la información, serán establecidos por medio de los coordinadores interinstitucionales.

4.1.6 ACCESO AL REGISTRO DE DEFUNCIONES

MIGRACIONES remitirá al RENIEC hasta dos (02) veces en el año, la relación de extranjeros que cuentan con carné de extranjería u otro documento aplicable a no connacionales. La remisión será en el formato que señale OTI de RENIEC, a efectos de cruzar esa relación con el SIRCM, para identificar quiénes tengan acta de defunción registradas en el **RENIEC.**

4.2 COMPROMISOS DE MIGRACIONES

4.2.1 CONSULTA A LA BASE DE DATOS DE MIGRACIONES EN LINEA

MIGRACIONES entregará a **EL RENIEC** cuentas con sus correspondientes claves personales de acceso para el ingreso al sistema Web de Consultas a la Base de Datos de **MIGRACIONES** mediante su aplicativo de Servicios en Línea para Instituciones, para efectuar consultas de los datos de pasaporte de los nacionales y de los extranjeros que han obtenido la nacionalidad peruana o residencia.

Para tal efecto, **RENIEC** designará las personas que harán uso del servicio, quienes deberán ser de nacionalidad peruana, con inscripción vigente en el

RUIPN y no tener ninguna restricción, deberán ser trabajadores o servidores con

vínculo laboral vigente con **RENIEC**, a quienes se les denominará ***usuarios finales.***

MIGRACIONES identificará a estos usuarios finales a través de los mecanismos para ello establecidos.

RENIEC deberá remitir de manera semestral a **MIGRACIONES**, la relación de ***usuarios finales*** avalado por la Oficina de Potencial Humano de **RENIEC**, a efectos de validar esta información con los ***usuarios finales*** registrados.

4.2.2 DEL MOVIMIENTO MIGRATORIO

MIGRACIONES entregará accesos a **EL RENIEC,** para consulta del control migratorio (ingresos y salidas) de peruanos y extranjeros.

Para tal efecto, **RENIEC** designará las personas que harán uso del servicio, quienes deberán ser de nacionalidad peruana, con inscripción vigente en el RUIPN y no tener ninguna restricción, deberán ser trabajadores o servidores con vínculo laboral vigente con **RENIEC**, a quienes se les denominará ***usuarios finales.***

MIGRACIONES identificará a estos usuarios finales a través de los mecanismos para ello establecidos.

RENIEC deberá remitir de manera semestral a **MIGRACIONES**, la relación de ***usuarios*** avalado por la Oficina de Potencial Humano de **RENIEC**, a efectos de validar esta información con los ***usuarios finales*** registrados.

4.2.3 CONSULTA AL REGISTRO DE EXTRANJEROS

MIGRACIONES brindará acceso a consulta en línea o vía web service al Registro de Extranjeros, diferenciando a los extranjeros nacionalizados. Asimismo, entregará transitoriamente a EL RENIEC de manera mensual y cada vez que le sea solicitado, en medios ópticos o vía correo electrónico, las fotografías y las huellas dactilares del Registro de Extranjeros Nacionalizados, en tanto **MIGRACIONES** realiza las gestiones correspondientes para que la información de extranjeros nacionalizados pueda ser proporcionada con posterioridad en línea a EL RENIEC, en los plazos que los coordinadores acuerden.

4.2.4 REMISION DE INFORMACION ESTADISTICA MIGRATORIA

MIGRACIONES se compromete a suministrar a requerimiento de **EL RENIEC** información estadística general sobre movimiento migratorio, la misma que será remitida a un correo electrónico institucional de **EL RENIEC** que se autorice a través de un documento formal.

4.2.5 REMISION DE DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE PROCEDIMIENTOS TUPA

MIGRACIONES suministrará a **EL RENIEC** en línea y/o correo electrónico institucional, la información y/o las copias digitalizadas de los documentos que fueron presentados como sustento en los procedimientos TUPA que tiene a su

cargo **MIGRACIONES**, como por ejemplo renuncias y recuperación de la nacionalidad.

La información a proporcionar por MIGRACIONES será aquella que no afecte la intimidad personal o que no tenga la condición de información sensible del titular.

Los pedidos serán canalizados por los Coordinadores Interinstitucionales, o por aquellos que sean designados para estos fines.

4.2.6 DE LOS *E-GATES*

MIGRACIONES, en coordinación con el RENIEC**,** realizará el estudio para determinar la adecuación y de ser el caso, la configuración de sus *e-Gates*, ubicadas en los aeropuertos y Puesto de Control Migratorio, de tal manera que puedan interactuar con el Documento Nacional de Identidad Electrónico - DNIe de **EL RENIEC –** para efectuar el control migratorio a algunos países de la región.

4.2.7 **MIGRACIONES** suministrará periódicamente (trimestralmente) a EL RENIEC DSC- Document Signer Certificate.

4.2.8 SERVICIOS WEB SERVICE A DESARROLLAR POR MIGRACIONES

MIGRACIONES proporcionará a EL RENIEC el acceso a:

1. Web Service de consulta por número de documento o por apellidos del titular, respecto de los siguientes documentos:
   - Carné de Extranjería. (CE)
   - Permiso Temporal de Permanencia. (PTP/ CPP)
   - Título de Nacionalidad de extranjero obtenida por: Matrimonio con peruano, naturalización, hijo mayor de edad de extranjero nacido en el extranjero y residente en el Perú desde los 5 años de edad, y/o por convenio de doble nacionalidad.
   - Pasaporte peruano.
   - Renuncias y Recuperación de la nacionalidad peruana
   - Tarjeta Andina de Migraciones TAM

   De implementarse nuevos documentos, estos se incluyen automáticamente en esta relación, sin necesidad de acuerdo adicional.

2. Web Service de consulta con Verificación biométrica, por número de documento o por apellidos del titular, respecto de los documentos antes listados (perfil de acceso diferenciado).

3. Web Service de consulta de movimiento migratorio de nacionales y extranjeros, entradas, salidas.

❖ El desarrollo y la implementación de los servicios web que requiere RENIEC se realiza conforme el anexo que se adjunta al presente convenio y forma parte integrante del mismo, o de la forma en la que los coordinadores institucionales acuerden ejecutarse dentro del año 2023.

❖ Ante cualquier incumplimiento de los plazos establecidos en el anexo del convenio señalado precedentemente, en el tiempo y condiciones, automáticamente MIGRACIONES en el siguiente mes en el que se advierta el incumplimiento se encontrará obligado a abonar el costo equivalente al 100% de la tarifa establecida en el TUPA institucional de acuerdo a los servicios de suministro de información que brinda la entidad (costas de colaboración).

4.2.9. **MIGRACIONES** proporcionará al **RENIEC** la información documentada que solicite sobre el Registro de Hijo de Peruano nacido en el extranjero que conserve y en tanto el mismo se transfiera íntegramente al RENIEC.

4.2.10. **MIGRACIONES** se compromete:

- Contar con el tramado diagonal sin excepción para todos los servicios proporcionados por el RENIEC.
- Llevar un control de todas las consultas realizadas, por cada uno de los usuarios finales activos para los servicios de:
  - Consulta en línea vía línea dedicadas.
  - Web Service Biométrico Dactilar (T35).
  - Consultas en línea vía internet, el cual deberá ser validado con los reportes de consultas realizadas por cada uno de los usuarios activos que podrán solicitar en forma bimestral al RENIEC.
- Remitir la lista validada de usuarios finales activos en forma bimestral (DNI, Nombres y Apellidos), a fin de que cada usuario sea dado de baja oportunamente y evitar que continúe haciendo uso de los servicios proporcionados por el RENIEC.

<u>CLAÚSULA QUINTA</u>: DE LOS COORDINADORES INSTITUCIONALES

Las partes acuerdan que, para el adecuado cumplimiento de lo previsto en el presente Convenio, **MIGRACIONES** designa como funcionarios encargados de la coordinación interinstitucional a las siguientes personas:

- **DIRECTOR DE LA DIRECCION DE OPERACIONES**
  Teléfono [redacted] anexo: 4001
  [redacted]@migraciones.gob.pe

- **JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**
  Teléfono: [redacted] anexo : 4601
  [redacted]@migraciones.gob.pe

Se deja expresa constancia que todas las notificaciones y comunicaciones que remita o deba remitir **EL RENIEC** serán efectuadas al correo electrónico del Coordinador Interinstitucional designado, siendo responsabilidad de **MIGRACIONES** comunicar a **EL RENIEC** cualquier cambio o actualización del mismo. Para ello, deberá remitirse una comunicación formal, a través de la mesa de partes virtual del **RENIEC**, dirigida a la Oficina de Asesoría Jurídica, en un plazo no mayor de 24 horas; asumiendo **MIGRACIONES** toda responsabilidad que se derive del incumplimiento de la presente obligación.

EL RENIEC por su parte, designa como Coordinadores Interinstitucionales a los

siguientes funcionarios:

- **JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**
Teléfono: [redacted] anexo 1300

[redacted]@reniec.gob.pe

- **DIRECTOR DE LA DIRECCION DE REGISTROS DE IDENTIFICACIÓN**
Teléfono [redacted] anexo: anexo1500
[redacted]@reniec.gob.pe

Salvo disposición expresa en el presente convenio, el plazo máximo de atención de los pedidos de información es establecido en días útiles, y acordado por los coordinadores, considerando los plazos aplicables a los procedimientos administrativos.

CLÁUSULA SEXTA: DE LAS CLAVES Y ACCESOS

Se deja expresa constancia que, para el acceso al Servicio de Consultas en Línea Vía Internet y biometría **EL RENIEC** brindará acceso al portal de administración de cuentas de usuarios, a las personas designadas por **MIGRACIONES** a través de una cuenta de usuario administrador donde podrá dar de alta y baja a sus usuarios, así como reseteo de clave.

Queda expresamente prohibido que el personal de **LAS PARTES** encargada de utilizar el citado portal o autorizado para el uso del servicio, delegue las citadas facultades en otra persona.

Todo cambio del personal autorizado del uso del portal de administración de cuentas de usuarios finales, deberá ser comunicado mediante documento formal a la otra entidad través del Coordinador Institucional a efecto de modificar la declaración de personas autorizadas.

Por su parte el RENIEC se compromete a cumplir con lo prescrito en el "S02.OTIC.PTL.001-Protocolo de alta, modificación y baja de usuarios para instituciones públicas o privadas", aprobado mediante Resolución de Gerencia Nº 000081-2021-MIGRACIONES, de fecha 23 de abril de 2021, así como sus actualizaciones o modificaciones; la misma que, regula el acceso y la administración de la información que brinda MIGRACIONES a las instituciones públicas o privadas a través de sus servicios en línea.

CLÁUSULA SÉPTIMA: DE LA RESPONSABILIDADES

LAS PARTES no se harán responsables por la suspensión o retraso en el suministro de información objeto de este convenio, derivado de un caso fortuito o fuerza mayor, o a pedido de la otra entidad.

La información contenida en el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales del RENIEC y los registros de la Superintendencia Nacional de Migraciones, se encuentran sujeta a la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y su TUO, y Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, por lo que cualquier inexactitud derivada de la captura de datos realizada al amparo de las mismas no será imputable a LAS PARTES.

CLÁUSULA OCTAVA: SEGURIDAD PARA EL ACCESO A LA INFORMACION DE CONSULTAS

LAS PARTES se obligan de manera expresa, a guardar estricta reserva de toda

información o datos que se le suministre y/o en general, a que tenga acceso en la ejecución de este convenio.

Queda igualmente prohibido que **LAS PARTES** hagan uso de la información proporcionada por alguna de **LAS PARTES** para fines distintos a las funciones administrativas e internas que le son propias, así como a aquellos previstos en este documento.

Esta restricción no será aplicada a **EL RENIEC**, cuando se haga uso de esta información recibida con fines del cumplimiento del Decreto Legislativo N° 1279 y su Reglamento, sobre Reportes de Parentesco y otras vinculaciones.

LAS PARTES se comprometen a mantener en reserva las claves, códigos y otros elementos lógicos que se pongan a su disposición o en su conocimiento para que se pueda concretar la prestación del servicio, aplicando todas las medidas de custodia y protección que estuvieran a su alcance.

En el improbable caso que **EL RENIEC** tomara conocimiento que la reserva de tal información o elementos pudieran haber llegado a verse comprometida, lo comunicará de inmediato a través de su Coordinador Institucional, a fin de que se apliquen las medidas de seguridad que la situación requiriera y se adopten las acciones que el caso amerite.

En el improbable caso que **MIGRACIONES** tomara conocimiento de que la vulneración de la reserva de tal información o que haya podido verse comprometida, lo comunicará de inmediato a través de su coordinador interinstitucional mediante comunicación dirigida a la Dirección de Certificación y Servicios Digitales de **EL RENIEC**, a efectos, de realizar las acciones de fiscalización y se apliquen las medidas de las medidas de seguridad que la situación requiriera y se adopten las acciones que el caso amerite

Se deja expresa constancia que **LAS PARTES** son responsables de la totalidad de consultas realizadas mediante el password y/o clave y/o código de usuario asignado.

Se deja expresa constancia que **LAS PARTES** son responsables de la administración de las cuentas de usuarios, creadas para que el personal autorizado utilice los servicios de información, quienes serán responsables legalmente del mal uso de la información a la que accedieron, **LAS PARTES** se compromete a realizar auditorías de uso de las Cuentas de Usuarios de manera coordinada.

Se deja expresa constancia que solo cuando la información sea proporcionada a través de un servicio o sistema en línea **LAS PARTES** no cuenta con autorización de ninguna de las formas para almacenar, grabar, transferir electrónicamente, entregar de manera gratuita o vender la información que se suministre en virtud del presente Convenio.

LAS PARTES están facultadas a solicitar en cuanto lo requiera la relación de usuarios finales habilitados, en el que deberán informar si los usuarios finales hacen uso de las consultas conforme las funciones asignadas.

LAS PARTES suspenderán el acceso del usuario final cuando se detecte alguna incongruencia de los datos declarados o la no actualización de los usuarios finales, suspensión que quedará sin efecto una vez subsanada dicha situación, procedimiento a la reactivación del servicio.

Baja de oficio a los usuarios finales creados por primera vez, tiene un plazo máximo de 72 horas para ingresar a los servicios de consultas y realizar el cambio de la clave de acceso; en caso no cumpla con este requisito dentro del plazo establecido se procederá a deshabilitarlo de oficio, siendo el coordinador el responsable de realizar nuevamente la gestión para la habilitación del usuario a excepción de las consultas en línea vía línea dedicada.

En el caso **LAS PARTES** tomen conocimiento a través de cualquier medio de comunicación, del acceso indebido, mal uso de las consultas, entre otros, que pongan en riesgo la confidencialidad de la información de los ciudadanos, procederá a deshabilitar al usuario en forma inmediata a través de la OTI; sin perjuicio de proceder conforme lo estable la normativa sobre la materia, en defensa de los intereses de la entidad.

Asimismo, **LAS PARTES**, quedan facultadas a solicitar la actualización o ratificación de los usuarios finales al uso del servicio; así como, a solicitar los reportes del total de las consultas (Logs) realizadas periódicamente, cuya información permitirá la verificación del uso de la información a la que accede por el presente convenio.

LAS PARTES deberán dar respuesta en el término de 24 horas de ser notificado con el requerimiento de **EL RENIEC.**

CLÁUSULA NOVENA: DE LA VIGENCIA

El presente convenio de Cooperación tiene vigencia de un (01) año, comprendido desde el 01 de febrero de 2023 hasta el 31 de enero de 2024.

No operará la renovación automática del presente convenio. La renovación se hará por acuerdo escrito de ambas partes, para lo cual **MIGRACIONES** dará aviso por escrito comunicando su intención de renovar el convenio, dentro de los sesenta (60) días calendarios anteriores al vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior.

Asimismo, el RENIEC al finalizar el noveno mes de la vigencia anual del presente convenio, procederá a la revisión de los consumos de cada uno de los servicios señalados en los numerales 4.1.1 al 4.1.4 de la Cláusula Cuarta, cumplimiento del cronograma establecido en el Anexo del presente Convenio, señalado en el numeral 4.2.8 de la Cláusula Cuarta.

CLÁUSULA DÉCIMA: DEL FINANCIAMIENTO

El presente Convenio no genera compromisos ni obligaciones financieras entre **LAS PARTES**. Los recursos que se requieran para la ejecución de las actividades establecidas en el marco del objetivo del presente Convenio de Cooperación interinstitucional, al que se comprometen **LAS PARTES**, serán asumidos por cada entidad de manera independiente, de acuerdo a su disponibilidad presupuestal.

CLÁUSULADÉCIMA PRIMERA: DEL ADMINISTRADOR DE USUARIOS FINALES

El Coordinador Interinstitucional acreditado ante **EL RENIEC** podrá designar al o a los administradores de ***usuarios finales***, quienes deberán poseer DNI electrónico para acceder al aplicativo de Administración de Usuarios, implementado por la Oficina de Tecnologías de la Información del RENIEC; a través del cual podrá generar las altas y bajas de ***usuarios finales*** que requiera a nombre y bajo responsabilidad de **MIGRACIONES.** Es preciso señalar que el acceso al citado aplicativo debe ser expresamente solicitado por **MIGRACIONES** al coordinador interinstitucional de **EL RENIEC** del presente Convenio.

Asimismo, **EL RENIEC** comunicará a partir de cuándo los ***usuarios finales*** de sus servicios deberán contar necesaria y obligatoriamente con DNI electrónico.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS AL USO DEL SERVICIO – USUARIOS FINALES

MIGRACIONES designa a las personas que podrán acceder los servicios que brinda **EL RENIEC**, así como a todos aquellos usuarios finales que sean solicitados por el Coordinador Interinstitucional o el Administrador de Usuarios Finales, a través del aplicativo; a nombre y bajo responsabilidad de **MIGRACIONES.**

Queda expresamente establecido que ningún servidor o trabajador de **MIGRACIONES** designado por este como ***usuario final***, podrá delegar tal facultad en otra persona.

Todo cambio o adición de ***usuarios finales*** deberá ser comunicado por el Coordinador Interinstitucional de **MIGRACIONES**, mediante comunicación dirigida a la Oficina de Asesoría Jurídica y presentada a través de la mesa de partes virtual de **EL RENIEC**, el mismo que será derivado a la Oficina de Tecnologías de la Información para su atención correspondiente.

Se deja expresa constancia que **EL RENIEC** entregará las claves de acceso de los ***usuarios finales***, al coordinador (es) del convenio mediante correo electrónico firmado digitalmente, quien debe ser de nacionalidad peruana, con inscripción vigente en el RUIPN y no tener ninguna restricción, así como ser trabajadores o servidores con vínculo laboral/contractual vigente con **MIGRACIONES**; a su vez, el coordinador interinstitucional de **MIGRACIONES** deberá remitirlas a los ***usuarios finales*** consignados en la declaración que forma parte integrante del presente convenio. Los ***usuarios finales*** quedan obligados a utilizar las claves de acceso de manera personalísima, sin posibilidad de divulgarlas y guardando la confidencialidad necesaria, por cuanto han sido designados como los únicos ***usuarios finales*** autorizados para el uso de dichas claves de acceso.

El servicio automatizado de administración de usuarios (altas y bajas) será provisto por **EL RENIEC**, si se cuenta con su disponibilidad. Para tal efecto, el coordinador interinstitucional debidamente acreditado designará al o a los Administrador(es) de Usuarios, a través de una comunicación formal remitida a la Oficina de Asesoría Jurídica del **RENIEC** presentado ante la Mesa de Partes Virtual de **EL RENIEC**, el mismo que será derivado a la Oficina de Tecnologías de la Información para su atención correspondiente.

El o los Administrador(es) de Usuarios designados harán uso del servicio automatizado del mismo, identificándose mediante los mecanismos que establezca **EL RENIEC.**

MIGRACIONES está obligado a actualizar periódicamente el estado de sus ***usuarios finales*** ante **El RENIEC**. Como procedimiento de seguridad de la información, el **RENIEC** realizará el monitoreo diario del estado de los ***usuarios finales*** con el objetivo de detectar aquellos ***usuarios finales restringidos*** y***/o cancelados*** que no deben permanecer activos para utilizar el servicio y cuya baja no haya sido notificada a **EL RENIEC** oportunamente, procediendo a su baja inmediata. Cabe precisar que los ***usuarios finales restringidos*** serán aquellos que tengan en su inscripción en el RUIPN un motivo de restricción: fallecimiento, pena privativa de libertad, observados por doble inscripción, entre otras restricciones.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTIMIDAD DE LA PERSONA

EL RENIEC conforme al marco legal establecido y regulado por el artículo 7° de la Ley N° 26497 - Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y sus modificatorias, la Ley N° 26859- Ley Orgánica de Elecciones, la Ley N° 29733 -Ley de Protección de Datos Personales, el artículo 4° del Decreto Supremo N° 015-98-PCM - Reglamento de Inscripciones del RENIEC y normas conexas, como Registro Público encargado, entre otras funciones, de organizar y mantener el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales, no proporciona información alguna que afecte la

intimidad de las personas.

MIGRACIONES conforme al marco legal establecido y regulado por la Ley N° 29733- Ley de Protección de Datos Personales y el TUO de la Ley N° 27806- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública no proporciona información que afecte la intimidad de las personas.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DE LAS MODIFICACIONES

Queda expresamente pactado que, toda modificación a **EL CONVENIO** que las partes acuerden, deberán realizarse mediante la suscripción de Adendas que formará parte integrante del presente convenio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DE LA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO

Cualquiera de **LAS PARTES** podrá resolver el presente Convenio por las siguientes causales:

1. El uso inadecuado de la información al que tiene acceso mediante el presente Convenio y/o divulgación de dicha información mediante venta, distribución, transferencia electrónica o entrega gratuita a terceros, entre otras modalidades.
2. Cualquier hecho que, previa comprobación por ambas entidades que**,** irroguen daños y/o afecten los intereses de alguna de ellas y/o de los ciudadanos cuya información obra en su archivo.
3. Cuando cualquiera de **LAS PARTES** incumpla alguna de las obligaciones a su cargo, descritas en la Cláusula Cuarta del presente convenio, la otra parte podrá requerir mediante comunicación escrita el cumplimiento de las mismas, dentro de un plazo de quince (15) días calendario.
4. Para la resolución unilateral por cualquiera de **LAS PARTES,** bastará el envío de una comunicación oficial dirigida a la contraparte al domicilio indicado en la parte introductoria con una anticipación de treinta (30) días calendario a la fecha en que el mismo quedará sin efecto.
5. El presente convenio podrá ser resuelto por mutuo acuerdo de **LAS PARTES.**
6. Negativa de **MIGRACIONES** a presentar documentación o autorizar inspecciones y demás requerimientos de **EL RENIEC** destinados a fiscalizar el adecuado uso del servicio, así como de la información a la que **MIGRACIONES** tiene acceso.
7. Negativa de **RENIEC** a presentar documentación o autorizar inspecciones y demás requerimientos de **MIGRACIONES** destinados a fiscalizar el adecuado uso del servicio, así como de la información a la que **RENIEC** tiene acceso
8. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente corroborado que hiciera imposible la continuidad del convenio.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: DEL SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS

Los equipos de implementación del presente convenio representados por los Coordinadores Institucionales se reunirán bimestralmente a fin de realizar el seguimiento a los acuerdos y compromisos enmarcados en el presente Convenio.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: DE LOS MECANISMOS ANTICORRUPCIÓN

Es de interés de **LAS PARTES** que en la evaluación, elaboración y ejecución del presente convenio se realice sin mediar directa o indirectamente, ofrecimientos, promesas, otorgamientos, concesiones o autorizaciones de pagos ilegales, impropios, indebidos o dudosos; bajo cualquier modalidad y forma, a favor de funcionarios, agentes o empleados públicos o a terceras personas relacionadas a cualquier de estos, sea a través de una de **LAS PARTES** o de terceros, que pretendan: (i) influenciar cualquier acto o decisión que tuviera por efecto o finalidad patrocinar, defender, proteger y/o promover, directa o indirectamente, los intereses de alguna de **LAS PARTES**; y/o (ii) dificultar o intervenir en cualquier investigación o fiscalización de órganos, entidades, funcionarios, empleados o agentes públicos, vinculada a cualquier de las acciones referidas en el citado numeral (i).

En tal sentido, **LAS PARTES** declaran, que, de acuerdo con sus políticas internas, tanto su actuación en el mercado local y extranjero, como la de sus funcionarios, empleados y representantes, está orientada a impedir cualquier práctica de corrupción, soborno, extorsión y/o fraude que atente contra las normas anticorrupción.

LAS PARTES declaran que tanto estas como sus administradores, empleados, funcionarios, directivos, subcontratistas, apoderados, representantes en general y/o consultores, que participen o, de cualquier forma, estuvieran vinculados o involucrados, de manera directa o indirecta, con la ejecución o actividades del presente convenio:

a) Ejecutan, tanto en forma directa o indirecta, los compromisos contenidos en este convenio de forma ética y sin contravenir las normas anticorrupción (las cuales conocen y de acuerdo a las que desarrollan sus actividades promocionales y comerciales, entre otras).

b) No autorizan y/o realizan, a favor de cualquier funcionario, agente o empleado público, pagos, promesas o entregas de presentes, dádivas, obsequios o, en general, cualquier artículo de valor pecuniario o moral, de cualquier tipo, directa o indirectamente, para que dicho funcionario o empleado público sea influenciado a obtener o mantener cualquier negocio o garantizar, de cualquier manera, una ventaja indebida de cualquier naturaleza a favor de alguna de **LAS PARTES**.

Cualquiera de **LAS PARTES** debe comunicar inmediatamente y de manera expresa al otro, cualquier evento que razonablemente pudiera implicar una vulneración de la presente cláusula o de cualquier de las normas anticorrupción por parte de su contraparte o de algún personal de **EL RENIEC** y/o del **MIGRACIONES**

En el supuesto de violación o incumplimiento de alguno de los compromisos establecidos en la presente cláusula, queda expedito el derecho de alguna de **LAS PARTES** para:

(i) Decidir la sustitución inmediata del personal, que, de cualquier forma, directa o indirectamente, hubiera estado involucrado en la violación o incumplimiento referido, en el marco de las actividades en ejecución del presente convenio y/o
(ii) Determinar la suspensión inmediata de todas las actividades del presente convenio y/o la participación de su personal, en el marco de las actividades en ejecución del presente convenio.

Adicionalmente, de las acciones legales que este incumplimiento amerite.

En cualquiera de los escenarios descritos, la consecuencia se da sin perjuicio del inicio de las acciones legales para la indemnización de daños y perjuicios, y de las responsabilidades de otra índole que pudieran derivarse del presente convenio, en

aplicación de las Normas Anticorrupción.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: DE LA LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN

En cumplimiento de lo establecido en el numeral 88.3 del artículo 88° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, las partes declaran expresamente que el presente Convenio es de libre adhesión y separación.

En caso de operar la resolución del Convenio Marco o la libre separación, **LAS PARTES** acuerdan que las actividades que estuvieran desarrollándose proseguirán hasta su finalización, lo cual no incluye los servicios de suministro de información.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DE LA JURISDICCIÓN

Ambas partes convienen en recurrir al trato directo para solucionar cualquier controversia y/o reclamación relacionada con la interpretación y/o ejecución del presente convenio; en el supuesto negado de no arribar a una solución armoniosa queda expresamente convenido que las partes se someten a las leyes peruanas. Asimismo, ambas partes declaran someterse expresamente a la jurisdicción de los Jueces y Cortes del distrito judicial del Cercado de Lima, en caso de cualquier controversia derivada de la aplicación y/o interpretación del presente convenio.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DEL DOMICILIO Y LAS COMUNICACIONES

Para los efectos del presente Convenio, las partes ratifican el domicilio indicado en la parte introductoria de este documento. Cualquier cambio de domicilio deberá ser comunicado dentro de los cinco (05) días hábiles de ocurrido el hecho.

Sin perjuicio de ello, y para efectos de comunicaciones y requerimientos derivados de la implementación y ejecución del presente convenio, ambas partes declaran como válido y medio de comunicación oficial la dirección de correo electrónico del Coordinador Interinstitucional.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DE LA BUENA FE ENTRE LAS PARTES

LAS PARTES declaran conocer el contenido y alcance de todas y cada una de las cláusulas de este Convenio y se comprometen a respetarlas de acuerdo a las reglas de buena fe y común intención, señalando que no media vicio o error que pueda invalidarlo.

Finalmente, ambas partes declaran estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las cláusulas que forman el presente convenio, en virtud de lo cual lo suscriben en la ciudad de Lima, a los _____.

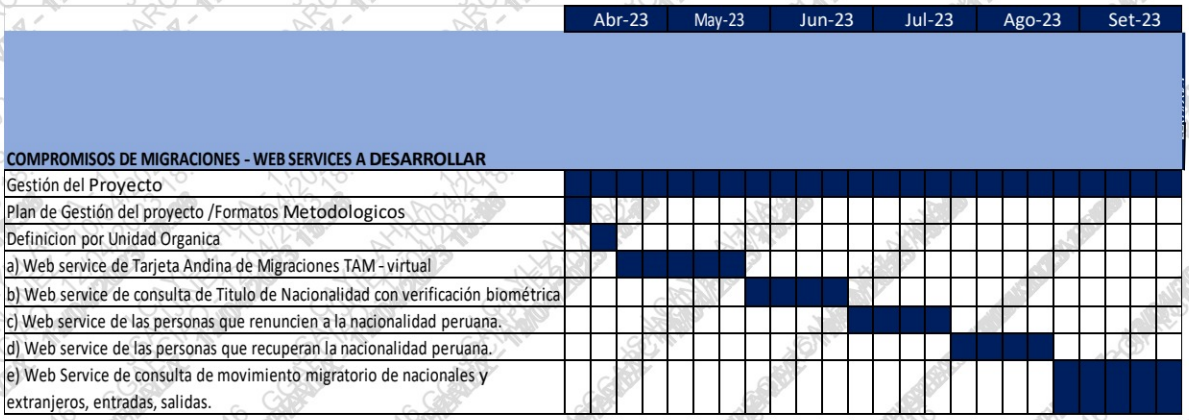
[redacted]	[redacted]
Gerente General REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL	Gerente General SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES

[redacted]

ANEXO

Cronograma de Desarrollo e implementación de los Servicios web services a desarrollar por Migraciones (numeral 4.2.8)

Del desarrollo e implementación



De la implementación

Conforme lo informado por MIGRACIONES en el Oficio N°00334-2023-GG-MIGRACIONES de fecha 30MAR2023, los siguientes servicios web service habrían sido ya desarrollados:

- Web Service de Consulta de Carné de Extranjería (CE)
- Web Service de Consulta de Permiso Temporal de Permanencia (PTP)
- Web Service de Consulta de Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP)
- Web Service de Consulta de Pasaporte (PAS)
- Web Service de Consulta de Titulo de Nacionalidad
- Web Service de Consulta de CE con verificación biométrica
- Web Service de Consulta de PTP con verificación biométrica
- Web Service de Consulta de CPP con verificación biométrica
- Web Service de Consulta de PAS con verificación biométrica

Corresponde al RENIEC verificar la funcionalidad y contenido de todos los aplicativos que se desarrollen en el marco del presente convenio, y de existir observaciones, MIGRACIONES se compromete a subsanarlas en un plazo máximo de treinta (30) días de comunicadas por los coordinadores del RENIEC.